30/07/2025

Número: **1032252-24.2021.4.01.3400**

Classe: **RECURSO EM SENTIDO ESTRITO**
Órgão julgador colegiado: **10ª Turma**
Órgão julgador: **Gab. 31 - DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA**
Última distribuição : **12/07/2024**
Valor da causa: **R$ 0,00**
Processo referência: **1032252-24.2021.4.01.3400**
Assuntos: **Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção, Recebimento**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF (RECORRENTE)	
LUIZ INACIO LULA DA SILVA (RECORRIDO)	ANA PAOLA HIROMI ITO (ADVOGADO) LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO) LUIS FELIPE VILLACA LOPES DA CRUZ (ADVOGADO) MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO (ADVOGADO)
MARCELO BAHIA ODEBRECHT (RECORRIDO)	PATRICIA MARINO ROMANO (ADVOGADO) LUIZ HENRIQUE MERLIN (ADVOGADO) RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO) THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO) EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO) JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA (ADVOGADO) IGOR MARQUES PONTES registrado(a) civilmente como IGOR MARQUES PONTES (ADVOGADO) DIOGO UEHBE LIMA (ADVOGADO) ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES registrado(a) civilmente como ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (ADVOGADO)
JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO (RECORRIDO)	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA (ADVOGADO) MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI (ADVOGADO) FABIANA SANTOS SCHALCH (ADVOGADO) RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA (ADVOGADO) JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO) DANIEL LAUFER (ADVOGADO)
AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS (RECORRIDO)	PAULO TIAGO SULINO MULITERNO (ADVOGADO) ANDREA VAINER (ADVOGADO) LEANDRO ALTERIO FALAVIGNA (ADVOGADO) LUIS CARLOS DIAS TORRES (ADVOGADO)

JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI (RECORRIDO)	**BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS (ADVOGADO)** **ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES registrado(a) civilmente como ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES (ADVOGADO)** **ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA (ADVOGADO)** **CONRADO GIDRAO DE ALMEIDA PRADO (ADVOGADO)** **NIKOLAI OLCHANOWSKI (ADVOGADO)** **EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO (ADVOGADO)** **CAMILA NICOLETTI DEL ARCO (ADVOGADO)** **LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI (ADVOGADO)** **IGOR MARQUES PONTES registrado(a) civilmente como IGOR MARQUES PONTES (ADVOGADO)** **RENATO GIAVINA BIANCHI (ADVOGADO)** **CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU registrado(a) civilmente como CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU (ADVOGADO)**
ROGERIO AURELIO PIMENTEL (RECORRIDO)	**AROLDO JOAQUIM CAMILLO FILHO (ADVOGADO)** **JOAO VICENTE AUGUSTO NEVES (ADVOGADO)** **CESAR AUGUSTO VILELA REZENDE (ADVOGADO)**
EMILIO ALVES ODEBRECHT (RECORRIDO)	**ELAINE ANGEL (ADVOGADO)** **PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTO (ADVOGADO)** **MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO (ADVOGADO)** **THEODOMIRO DIAS NETO (ADVOGADO)** **LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI (ADVOGADO)** **BRUNA SANSEVERINO (ADVOGADO)** **MONICA BAHIA ODEBRECHT (ADVOGADO)**
ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR (RECORRIDO)	**GUSTAVO KOJI MAEDA (ADVOGADO)** **THIAGO TIBINKA NEUWERT (ADVOGADO)** **RODRIGO MALUF CARDOSO (ADVOGADO)** **MARCELO AZAMBUJA ARAUJO (ADVOGADO)** **ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH (ADVOGADO)** **CAMILE ELTZ DE LIMA (ADVOGADO)** **CRISTIANE PETRO (ADVOGADO)** **LUIZ HENRIQUE MERLIN (ADVOGADO)** **RODRIGO JACOB CAVAGNARI (ADVOGADO)** **LUIZA FARIAS MARTINS (ADVOGADO)**
CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL (RECORRIDO)	**JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **FELIPE CHIAVONE BUENO (ADVOGADO)** **CAROLINA DA SILVA LEME (ADVOGADO)** **MARCELA VENTURINI DIORIO (ADVOGADO)** **FLAVIA GUIMARAES LEARDINI (ADVOGADO)** **ROGERIO FERNANDO TAFFARELLO (ADVOGADO)** **LUIS FELIPE BARBOSA HERINGER (ADVOGADO)** **GUSTAVO ALBERINE PEREIRA (ADVOGADO)**
EMYR DINIZ COSTA JUNIOR (RECORRIDO)	**CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO CAPARICA APARICIO (ADVOGADO)** **ANA LUCIA PENON GONCALVES LADEIRA (ADVOGADO)** **ELISE OLIVEIRA REZENDE GARDINALI (ADVOGADO)** **TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS (ADVOGADO)** **MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO (ADVOGADO)** **GERALDO MAGELA DE MORAES VILACA NETTO (ADVOGADO)**

ROBERTO TEIXEIRA (RECORRIDO)	**ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONCA (ADVOGADO)** **FAUSTO LATUF SILVEIRA (ADVOGADO)** **JORGE URBANI SALOMAO (ADVOGADO)** **MARIANA SANTORO DI SESSA MACHADO (ADVOGADO)** **REGINA MARIA BUENO DE GODOY (ADVOGADO)** **BRIAN ALVES PRADO (ADVOGADO)** **PAOLA MARTINS MOREIRA (ADVOGADO)** **KARLA DUTRA TORRES (ADVOGADO)**
FERNANDO BITTAR (RECORRIDO)	**THARIN REGINA REFFATTI (ADVOGADO)** **INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA (ADVOGADO)** **CHRISTIAN LAUFER (ADVOGADO)** **ALBERTO ZACHARIAS TORON registrado(a) civilmente como ALBERTO ZACHARIAS TORON (ADVOGADO)** **LUISA MORAES ABREU FERREIRA (ADVOGADO)** **LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER (ADVOGADO)** **RENATO MARQUES MARTINS registrado(a) civilmente como RENATO MARQUES MARTINS (ADVOGADO)**
PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO (RECORRIDO)	**LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO (ADVOGADO)** **NAIARA RIBEIRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO)**
INTERESSADO (RECORRIDO)	**JOSE DAVI CAVALCANTE MOREIRA (ADVOGADO)** **FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA (ADVOGADO)** **TALES DAVID MACEDO (ADVOGADO)** **HELIO SIQUEIRA JUNIOR (ADVOGADO)**

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo	Polo
440127922	28/07/2025 21:36	Acórdão	Acórdão	Interno

JUSTIÇA FEDERAL
Tribunal Regional Federal da 1ª Região

PROCESSO: 1032252-24.2021.4.01.3400 PROCESSO REFERÊNCIA: 1032252-24.2021.4.01.3400
CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
POLO ATIVO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF

POLO PASSIVO:LUIZ INACIO LULA DA SILVA e outros
REPRESENTANTES POLO PASSIVO: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR08749, LUIS FELIPE VILLACA LOPES DA CRUZ - SP271419-A, LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR13832-A, ANA PAOLA HIROMI ITO - SP310585-A, ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES - AL1109-A, DIOGO UEHBE LIMA - SP443306-A, IGOR MARQUES PONTES - SP184994-A, JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA - SP161413-A, EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR38716-A, THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR61638-A, RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR90081-A, LUIZ HENRIQUE MERLIN - PR44141-A, DANIEL LAUFER - PR32484-A, JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106-A, RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA - SP174378-A, FABIANA SANTOS SCHALCH - SP393243-A, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR44119-A, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA - SP234928-A, LUIS CARLOS DIAS TORRES - SP131197-A, LEANDRO ALTERIO FALAVIGNA - SP222569, ANDREA VAINER - SP305946-A, PAULO TIAGO SULINO MULITERNO - SP346217-A, CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF18074-A, RENATO GIAVINA BIANCHI - SP442135-A, LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980-A, CAMILA NICOLETTI DEL ARCO - SP378423-A, EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - PR35212-A, NIKOLAI OLCHANOWSKI - PR78396-A, CONRADO GIDRAO DE ALMEIDA PRADO - SP303058-A, ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - PR64295-A, BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS - PR57632-A, CESAR AUGUSTO VILELA REZENDE - SP252248-A, JOAO VICENTE AUGUSTO NEVES - SP288586-A, AROLDO JOAQUIM CAMILLO FILHO - SP119016-A, MONICA BAHIA ODEBRECHT - BA11436-A, BRUNA SANSEVERINO - SP390505-A, LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI - SP386691-A, THEODOMIRO DIAS NETO - SP96583-A, MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - RJ71229-A, PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTO - SP309369-A, ELAINE ANGEL - SP130664-A, LUIZA FARIAS MARTINS - RS95892-A, CRISTIANE PETRO - RS112949-A, CAMILE ELTZ DE LIMA - RS58443-A, ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS36846-A, MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS78969-A, RODRIGO MALUF CARDOSO - SP207618-A, GUSTAVO KOJI MAEDA - RS89608-A, GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR54908-A, LUIS FELIPE BARBOSA HERINGER - DF56222-A, ROGERIO FERNANDO TAFFARELLO - SP242506-A, FLAVIA GUIMARAES LEARDINI - SP256932-A, MARCELA VENTURINI DIORIO - SP271258-A, CAROLINA DA SILVA LEME - SP312033-A, FELIPE CHIAVONE BUENO - SP390905-A, JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR56722-A, GERALDO MAGELA DE MORAES VILACA NETTO - BA18385-A, MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - PR83616-A, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - PR56300-A, ELISE OLIVEIRA REZENDE GARDINALI - SP285624-A, ANA LUCIA PENON GONCALVES LADEIRA - SP192951-A, CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO CAPARICA APARICIO - SP146100-A, KARLA DUTRA TORRES - RJ158000-A, PAOLA MARTINS MOREIRA - DF57746-A, BRIAN ALVES PRADO - DF46474-A, REGINA MARIA BUENO DE GODOY - SP183207-A, MARIANA SANTORO DI SESSA MACHADO - SP351734-A, JORGE URBANI SALOMAO - SP274322-A, FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379-A, RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONCA - SP162093-A, ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP23183-A, RENATO MARQUES MARTINS - SP145976-A, LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045-A, LUISA MORAES ABREU FERREIRA - SP296639-A, ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP65371-A, CHRISTIAN LAUFER - PR41296-A, INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA - SP375482-A, THARIN REGINA REFFATTI - PR63835-A, NAIARA RIBEIRO SANTOS DA SILVA - BA49452-A, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO - BA14790-A, HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ62929-A, TALES DAVID MACEDO - DF20227-A, FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA - MG102764-A, JOSE DAVI CAVALCANTE MOREIRA - DF52440-A e PATRICIA MARINO ROMANO - PR114222
RELATOR(A):SOLANGE SALGADO DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE 2ª INSTÂNCIA
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
GAB 31 - DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1032252-24.2021.4.01.3400

R E L A T Ó R I O

A Exma Sra Desembargadora Federal **Solange Salgado da Silva** (Relatora):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão proferida pelo Juízo Federal da 12ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que:

I- Com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP, rejeitou a denúncia ratificada quanto ao denunciado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, em relação à imputação da prática do crime de corrupção passiva em razão do recebimento de vantagens indevidas da OAS relativas ao contrato Novo Cenpes em prol do Partido dos Trabalhadores, e quanto ao denunciado JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO em relação à imputação da prática do crime de corrupção ativa pelo oferecimento de vantagens indevidas a agentes políticos do Partido dos Trabalhadores, relativas ao contrato Novo Cenpes, em razão de litispendência com os autos 5037800-18.2016.4.04.7000 e 5046512-94.2016.4.04.7000;

II- Com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP, por falta de pressuposto processual, rejeitou a denúncia ratificada quanto aos denunciados absolvidos pelo Juízo de origem, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, FERNANDO BITTAR e JOSÉ CARLOS DA COSTA MARQUES BUMLAI;

III- Com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, incisos II e IV, art. 115, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, declarou extinta a punibilidade dos denunciados septuagenários LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL e de consequência, na forma do art. 395, inciso II, do CPP, rejeitou a denúncia ratificada quanto aos denunciados referidos por falta de pressuposto processual;

IV- Com fundamento no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, declarou extinta a punibilidade do denunciado JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO e de consequência rejeitou a denúncia ratificada quanto ao referido denunciado por falta de pressuposto processual; e

V - Com fundamento no art. 395, inciso III, c/c o art. 41 do CPP, rejeitou a denúncia ratificada por ausência de demonstração da justa causa quanto ao denunciado MARCELO BAHIA ODEBRECHT, relativamente ao crime de corrupção ativa pelo oferecimento de vantagens indevidas em prol do Partido dos Trabalhadores e quanto ao denunciado FERNANDO BITTAR, relativamente ao crime de lavagem de

dinheiro na reforma feita pela OAS no sítio e quanto ao crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela ODEBRECHT.

A presente ação penal originou-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal no Estado do Paraná em desfavor de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, MARCELO BAHIA ODEBRECHT, JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, AGENOR FRANKLIN DE MEDEIROS, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL, EMYR DINIZ COSTA JUNIOR, ROBERTO TEIXEIRA, FERNANDO BITTAR e PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, a qual foi inicialmente recebida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná (autos 5021365-32.2017.4.04.7000/PR – Caso "Sítio de Atibaia").

Após decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 193.726/PR – na qual restou declarada a incompetência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná para o processo e julgamento das Ações Penais 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365- 32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), bem como a nulidade de todos os atos decisórios, ressalvada a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios, – foi determinado o declínio de competência das referidas ações à Justiça Federal no Distrito Federal (ID 172835102).

Na sequência, no bojo do HC 164.493 EXTN/PR, sobreveio decisão monocrática da lavra do e. Ministro Gilmar Mendes, que estendeu para a presente ação penal a declaração de nulidade de todos os atos decisórios, tanto na ação penal como na fase pré-processual, do então juiz federal Sérgio Fernando Moro em razão de alegação de suspeição quanto a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (ID 172835456).

Redistribuído o feito para a 12ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o Ministério Público Federal manifestou-se pela ratificação da denúncia originalmente oferecida e recebida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná (ID 1172835475).

Em seguida, o MPF apresentou nova manifestação (ID 172835480) retificando a manifestação anterior para deixar de ratificar a denúncia quanto a *i)* AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS em razão de litispendência; e *ii)* ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL, JOSÉ CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI, EMYR DINIZ COSTA JÚNIOR, ROBERTO TEIXEIRA e PAULO GORDILHO em razão da absolvição destes em decisão colegiada transitada em julgado.

Na oportunidade requereu a ratificação da denúncia tão somente em relação aos demais denunciados: MARCELO BAHIA ODEBRECHT, JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO, FERNANDO BITTAR, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, EMILIO ALVES ODEBRECHT e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL.

A decisão que rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade de alguns dos denunciados em razão da prescrição foi proferida em 21/08/2021 (ID 172835487).

Nas **razões recursais** (ID 172835489) o Ministério Público Federal pugna pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia, sustentando, em síntese, *i)* caráter não definitivo da decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no sobredito HC 164.493 – que anulou todos os atos decisórios, inclusive os praticados na fase pré-processual –, tendo em vista a pendência de julgamento do agravo regimental interposto; *ii)* a existência de justa causa para a ação penal; *iii)* e a impossibilidade de decretação da prescrição com base na pena concretamente aplicada aos réus.

De acordo com o MPF:

1) A decisão pela extensão dos efeitos da anulação à ação penal em epígrafe ainda não transitou em julgado no STF. E por essa razão, a fim de que não se prejudique qualquer das partes e que se observe a eficiência processual, ao invés de rejeitar a denúncia, o Juízo *a quo* deveria suspender a tramitação processual, e aguardar o pronunciamento colegiado sobre a extensão dos efeitos da decisão do HC.

2) Mostra-se equivocada a decisão de rejeição da denúncia ratificada pela ausência de demonstração de justa causa proferida em relação a MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO BITTAR, pois, o MPF apontou que as provas que acompanharam a denúncia eram ratificadas em sua integralidade, já que a declaração de nulidade tinha por efeito anular apenas os atos decisórios. E, ainda, que o ônus para apontar as provas eivadas de nulidade é daqueles que têm atribuição para concluir por ela.

3) Não deve permanecer o reconhecimento da prescrição em relação aos réus septuagenários, tomando como base as penas aplicadas concretamente em segundo grau no bojo do processo originário quando de sua tramitação no TRF da 4ª Região, com fundamento no chamado "*efeito prodrômico da sentença*", segundo o qual não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar a situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, quando houve apenas recurso da defesa.

4) Não é possível que a prescrição com base na pena aplicada no processo anulado (caso confirmado pelo STF) retroaja para incidir entre os fatos e o recebimento da denúncia, de forma indiscriminada. Entre esses dois marcos prescricionais aplica-se o prazo calculado com base na pena máxima abstrata cominada, pois há condutas delitivas que se estenderam após 2010. Assim, para as condutas perpetradas após a alteração do CP ocasionada pela Lei 12.234/2010, que conferiu nova redação ao § 1º do art. 110, do CP, a prescrição antes do recebimento da denúncia deve ser aferida com base no prazo do artigo 109 do CP, porém, segundo a pena máxima abstrata.

Assim pugna, em caráter alternativo:

a) a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie de modo definitivo sobre a extensão da declaração de suspeição do então Juiz Sérgio Fernando Moro ao caso do Sítio de Atibaia, inclusive para que se pronuncie sobre se a nulidade abrange todos os atos pré-processuais; ou

b) a reforma da decisão recorrida a fim de que a denúncia seja recebida.

A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, atuando como Assistente de Acusação, apresentou manifestação ratificando integralmente os termos das razões apresentadas pelo MPF (ID 172835494).

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, a seguir sintetizados:

I) A defesa de FERNANDO BITTAR (ID 172835498) requer a manutenção da decisão recorrida sustentando que a) o MPF, de início, ratificou a denúncia errada contra pessoas não relacionadas ao feito e sobre fatos completamente desconexos dos apurados nos autos; b) ausência de amparo jurídico ou fático para a ratificação da denúncia tendo em vista a decisão do Ministro Gilmar Mendes que estendeu para a presente ação penal a decisão que anulou “todos os atos decisórios emanados pelo magistrado, incluindo-se os atos praticados na fase pré processual”; c) ausência de efeito suspensivo do recurso de agravo regimental; d) as provas decorrentes de “decisões de cunho decisório”, inclusive medidas cautelares, são absolutamente nulas e embasaram a denúncia ratificada.

II) A defesa de MARCELO BAHIA ODEBRECHT apresentou manifestação (ID 172835500) requerendo a suspensão do presente processo em relação a ele, em razão de ter sido superado o limite de 30 (trinta) anos de pena em condenações com trânsito em julgado, conforme a cláusula 5ª de seu acordo de colaboração premiada e o teor da sentença proferida nesta ação penal quando ela ainda tramitava na 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná/PR.

III) Os recorridos EMÍLIO ALVES ODEBRECHT (ID 172835515), ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR (ID 172836518) e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL (ID 172836520) pugnam pelo não provimento do recurso interposto. Para tanto sustentam a superveniência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal considerada a redução do prazo prescricional pela metade por contarem com mais de 70 (setenta) anos, na forma do art. 115 do Código Penal.

IV) A defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (ID 172836522) pugna pelo não conhecimento do recurso e subsidiariamente, o não provimento do recurso do MPF sustentando a) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato bem como a ausência de justa causa para a ação penal; b) o Ministério Público não tratou do objeto da acusação seja na ratificação da denúncia,

seja na retificação da ratificação da denúncia, tendo ofertado manifestações genéricas e sem apresentar razões de fato e de direito, c) falta de interesse recursal tanto quanto ao pedido de suspensão do feito, vez que se manifestou contrariamente ao pedido de suspensão deduzido pela defesa, como em razão de ter a rejeição da denúncia se assentado em mais de um fundamento, quais sejam, litispendência, absolvição, prescrição e justa causa não impugnados especificamente no recurso; d) a obrigatoriedade de observância das decisões anulatórias proferidas pelo STF, as quais tornaram nulas todas as provas derivadas das anuladas, impossibilitando, assim, o seu uso para instruir a denúncia, e) também, a impossibilidade da pretendida inversão do ônus acusatório e uso das provas ilícitas.

V) A defesa de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (ID 172836528) pugna pelo não provimento do recurso, alegando a ocorrência da prescrição de pretensão punitiva dada a impossibilidade de *reformatio in pejus,* considerada a pena definitiva aplicada.

Em juízo de retratação, o Juízo *a quo* manteve a decisão recorrida, bem como indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado por MARCELO BAHIA ODEBRECHT pois eventual suspensão seria cabível caso houvesse sido recebida a denúncia (ID 172836531).

Em parecer, a Procuradoria Regional da República da 1ª Região manifesta-se pelo não provimento do recurso, com a ressalva da possibilidade de que seja formalizada nova acusação, com a indicação pormenorizada das provas ainda válidas, que confeririam justa causa à denúncia, ou a reforma da decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes no HC 164.493 EXTN/PR.

Diante da ampliação do quadro de Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foram criados novos gabinetes, o que implicou na redistribuição de processos referente ao acervo de outros desembargadores, o processo foi redistribuído por sorteio em 13/05/2023, ao Desembargador Federal MARCUS VINICIUS REIS BASTOS, integrante desta 10ª Turma.

Em razão de impedimento declarado pelo Desembargador Federal MARCUS VINICIUS REIS BASTOS (ID 311844550) o feito foi novamente redistribuído por prevenção ao Desembargador Federal WILSON ALVES DE SOUZA, integrante da 3ª Turma, o qual determinou o retorno do processo à CORIP para, considerando o impedimento declarado e o disposto no art. 324 do RITRF da 1ª Região, ser realizada nova distribuição entre os demais integrantes da 10ª Turma, órgão fracionário competente para o julgamento do presente recurso, por força da redistribuição determinada pela Resolução Presi 10/2023.

Em razão disso, o processo foi novamente redistribuído em 12/07/2024 para esta relatoria.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 2ª INSTÂNCIA
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
GAB 31 - DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1032252-24.2021.4.01.3400

V O T O

A Exma Sra Desembargadora Federal **Solange Salgado da Silva** (Relatora):

O recurso é tempestivo e a decisão atacada é recorrível via recurso em sentido estrito (art. 581, I, do CPP). Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele **conheço**.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MPF contra decisão que rejeitou a denúncia e decretou a prescrição para determinados crimes, em relação aos denunciados MARCELO BAHIA ODEBRECHT, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, FERNANDO BITTAR, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHAL.

A denúncia originalmente proposta, e ratificada pelo MPF perante o Juízo da 12ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, narrou, em síntese, os seguintes fatos (ID 172830079):

> *O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL oferece denúncia em face de **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA [LULA]** pela prática do delito de **corrupção passiva** qualificada, por **4 (quatro) vezes**, em concurso material, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal e de **MARCELO BAHIA ODEBRECHT [MARCELO ODEBRECHT]**, pela prática, por **4 (quatro) vezes**, em concurso material, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal. As vantagens indevidas objeto da presente denúncia consistem em recursos públicos desviados no valor de, pelo menos, **R$ 128.146.515,331**, os quais foram usados, dentro do estrondoso esquema criminoso capitaneado por **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA**, não só para enriquecimento ilícito, mas especialmente para alcançar governabilidade com base em práticas corruptas e perpetuação criminosa no poder.*

*Com efeito, em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre **14/05/2004 e 23/01/2012, LULA**, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de RENATO DE SOUZA DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA nas Diretorias de Serviços e Abastecimento da **Petrobras**, solicitou, aceitou promessa e recebeu, direta e indiretamente, para si e para outrem, inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram, de outro lado e de modo convergente, oferecidas e prometidas, direta e indiretamente, por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT**, executivo do Grupo ODEBRECHT, para que este obtivesse benefícios para os seguintes consórcios, dos quais a **CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.** fazia parte: **i)** o CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UHDT's e UGH's), contratado pela Petrobras para a implantação da execução das UHDT´s e UGH´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); **ii)** o CONSÓRCIO RNEST-CONEST (UDA's) contratado pela Petrobras para a execução das UDA´s na Refinaria do Nordeste (RNEST); **iii)** o CONSÓRCIO PIPE RACK, contratado pela Petrobras para fornecimento de Bens e Serviços de Projeto Executivo, Construção, Montagem e Comissionamento para o PIPE RACK do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ; **iv)** o CONSÓRCIO TUC, contratado pela Petrobras para execução das obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ. As vantagens foram prometidas e oferecidas por **MARCELO BAHIA ODEBRECHT** a **LULA**, RENATO DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO para determiná-los a, infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de ofício no interesse dos referidos contratos, os quais de fato foram praticados, de forma comissiva e omissiva.*

*O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL também denuncia **LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA [LULA]** pela prática do delito de **corrupção passiva** qualificada, por **3 (três) vezes**, em concurso material, previsto no art. 317, caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal, **JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO [LÉO PINHEIRO] e AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS [AGENOR MEDEIROS]**, pela prática, por **3 (três) vezes**, em concurso material, do delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333, caput e parágrafo único, do Código Penal. As vantagens indevidas consistiram em recursos públicos desviados no valor de, pelo menos, **R$ 27.081.186,713**, as quais foram usadas, dentro do megaesquema comandado por **LULA**, não só para enriquecimento ilícito, mas especialmente para alcançar governabilidade com base em práticas corruptas e perpetuação criminosa no poder.*

*De fato, em datas ainda não estabelecidas, mas compreendidas entre **14/05/2004 e 23/01/2012, LULA**, de modo consciente e voluntário, em razão de sua função e como responsável pela nomeação e manutenção de RENATO DE SOUZA DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA nas Diretorias de Serviços e Abastecimento da PETROBRAS, solicitou, aceitou promessa*

*e recebeu, direta e indiretamente, para si e para outrem, inclusive por intermédio de tais funcionários públicos, vantagens indevidas, as quais foram de outro lado e de modo convergente, oferecidas e prometidas por **LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS**, executivos do Grupo OAS, para que estes obtivesse benefícios para os seguintes contratos e consórcios, dos quais a **OAS** fazia parte: **i)** a CONSTRUTORA OAS LTDA. foi contratada pela TAG, subsidiária da Petrobras, para a execução dos serviços de construção e montagem do Gasoduto PILAR-IPOJUCA (Pilar/AL e Ipojuca/PE); **ii)** o CONSÓRCIO GASAM foi contratado para a execução dos serviços de construção e montagem do GLP Duto URUCU-COARI (Urucu/AM e Coari/AM); **iii)** o CONSÓRCIO NOVO CENPES, foi contratado pela Petrobras para a execução da obra do CENPES no Rio de Janeiro. As vantagens foram prometidas e oferecidas por **LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS**, a **LULA**, RENATO DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, para determiná-los a, infringindo deveres legais, praticar e omitir atos de ofício no interesse dos referidos contratos, os quais de fato foram praticados, de forma comissiva e omissiva.*

*O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ademais denuncia **LULA, JOSÉ CARLOS BUMLAI, FERNANDO BITTAR e ROGÉRIO AURÉLIO**, pela prática, por **23 (vinte e três)** vezes, do crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei nº 9.613/98. O montante de dinheiro lavado mediante tais condutas totalizou **R$ 150.500,00**, conforme adiante será narrado.*

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA [LULA], de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades de organização criminosa, em concurso e unidade de desígnios com JOSÉ CARLOS BUMLAI, FERNANDO BITTAR e ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL, no período compreendido entre outubro de 2010 e 08 de agosto de 2011, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de pelo menos R$ 150.500,00, por meio de 23 (vinte) repasses, provenientes dos crimes de gestão fraudulenta, fraude a licitação e corrupção no contexto da contratação para operação da sonda Vitória 10000 da SCHAHIN pela PETROBRAS, com o concurso de JOSÉ CARLOS BUMLAI, conforme descrito nesta peça, por meio da realização de reformas estruturais e de acabamento no Sítio de Atibaia, adequando-o às necessidades da família do ex-Presidente da República; motivo pelo qual incorreram no delito tipificado no art. 1º c/c o art. 1º §4º, da Lei nº 9.613/98, por 23 (vinte e três) vezes. Tal valor – R$ 150.500,00 – foi objeto de solicitação a JOSÉ CARLOS BUMLAI, constituindo-se vantagem indevida recebida por LULA em razão do cargo de Presidente da República, agravada pela prática de atos de ofício, comissivos e omissivos no interesse de BUMLAI.

*O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ademais denuncia **LULA, EMÍLIO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR, CARLOS ARMANDO***

***PASCHOAL, EMYR DINIZ COSTA JUNIOR, ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL [ROGÉRIO AURÉLIO], ROBERTO TEIXEIRA e FERNANDO BITTAR**, são denunciados pela prática, por **18 (dezoito) vezes**, do crime de **lavagem de dinheiro**, em sua forma majorada, conforme previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei nº 9.613/98. O montante de dinheiro lavado mediante tais condutas totalizou **R$ 700.000,00**, conforme adiante será narrado.*

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA [LULA], de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades de organização criminosa, em concurso e unidade de desígnios com EMÍLIO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR, CARLOS ARMANDO PASCHOAL, EMYR DINIZ COSTA JUNIOR, ROGÉRIO AURÉLIO PIMENTEL [ROGÉRIO AURÉLIO], ROBERTO TEIXEIRA e FERNANDO BITTAR, no período compreendido entre 27 de outubro de 2010 e junho de 2011, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de aproximadamente R$ 700.000,00 provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pela ODEBRECHT em detrimento da PETROBRAS, por meio da realização de reformas estruturais e de acabamento no Sítio de Atibaia, adequando-o às necessidades da família do ex-Presidente da República; motivo pelo qual incorreram no delito tipificado no art. 1º c/c o art. 1º §4º, da Lei nº 9.613/98, por 18 (dezoito) vezes. Tal valor – R$ 700.000,00 – foi objeto de solicitação a ALEXANDRINO ALENCAR e EMÍLIO ODEBRECHT, constituindo-se de vantagem indevida recebida por LULA em razão do cargo de Presidente da República, agravada pela prática de atos de ofício, comissivos e omissivos, consistentes, entre outros, na nomeação e manutenção dos Diretores de Abastecimento, de Serviços e Internacional da PETROBRAS comprometidos com o esquema criminoso.

*Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia **LULA, JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO [LÉO PINHEIRO], PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO [PAULO GORDILHO]** e **FERNANDO BITTAR** prática, por **3 (três) vezes**, do crime de **lavagem de dinheiro**, em sua forma majorada, conforme previsto no art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei nº 9.613/98. O montante de dinheiro lavado mediante tais condutas totalizou **R$ 170.000,00**, conforme adiante será narrado.*

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA [LULA], de modo consciente e voluntário, no contexto das atividades de organização criminosa, em concurso e unidade de desígnios com JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO [LÉO PINHEIRO], PAULO ROBERTO VALENTE GORDILHO [PAULO GORDILHO] e FERNANDO BITTAR, no período compreendido entre janeiro de 2014 e 28 de agosto de 2014, dissimularam e ocultaram a origem, a movimentação, a disposição e a propriedade de pelo menos R$ 170.000,00 provenientes dos crimes de cartel, fraude a licitação e corrupção praticados pela OAS em

detrimento da PETROBRAS, por meio da realização de reformas estruturais, acabamento e compra de mobiliário para cozinha junto a empresa KITCHENS, no Sítio de Atibaia, adequando-o às necessidades da família do ex-Presidente da República, motivo pelo qual incorreram no delito tipificado no art. 1º c/c o art. 1º §4º, da Lei nº 9.613/98, por 3 (três) vezes.

*Tal valor – **R$ 170.000,00** – foi objeto de solicitação a **LEO PINHEIRO**, constituindo-se de vantagem indevida recebida por **LULA** em razão do cargo de Presidente da República, agravada pela prática de atos de ofício, comissivos e omissivos, consistentes, entre outros, na nomeação e manutenção dos Diretores de Abastecimento, de Serviços e Internacional da PETROBRAS comprometidos com o esquema criminoso." (grifos do original)*

Após o julgamento das apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, foi proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (ID 172831577), que, inclusive, transitou em julgado para a acusação (ID 172835026).

Após o referido julgamento, as penas restaram assim definidas:

a) LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA: 1) Condenado pelo delito de corrupção passiva em razão do recebimento de propinas em prol do Partido dos Trabalhadores pagas pela Odebrecht a pena de **09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão**; 2) Condenado pelo delito de corrupção passiva – propinas pelo recebimento de R$ 700.000,00 em vantagens indevidas da Odebrecht – a pena de **03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão**; 3) Condenado pelo delito de lavagem de dinheiro – reforma realizada pela Odebrecht – a pena de **03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão**; 4) Condenado pelo crime de corrupção passiva – propinas pelo recebimento de R$ 170.000,00 em vantagens indevidas da OAS – a pena de **03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão**; 5) Condenado pelo crime lavagem de dinheiro – reforma realizada pela OAS – a pena de **03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão**;

b) MARCELO BAHIA ODEBRECHT: Condenado pelo crime de corrupção ativa pelo oferecimento de vantagens indevidas em prol do Partido dos Trabalhadores a pena de **5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão**;

c) EMÍLIO ALVES ODEBRECHT: Condenado pelo crime de crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela Odebrecht no sítio a pena de **03 (três) anos e 03 (três) meses** de reclusão;

d) ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS ALENCAR: Condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela Odebrecht no sítio a pena de **4 (quatro) anos de reclusão**;

e) CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL: Condenado pela prática

do crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela Odebrecht no sítio a pena de **2 (dois) anos de reclusão**;

f) JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO: Condenado pela prática do crime de Lavagem de dinheiro na reforma feita pela OAS no sítio a pena de **01(um) ano e 01(um) mês de reclusão**;

g) FERNANDO BITTAR: 1) Condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela OAS no sítio a pena de **03(três) anos de reclusão** e 2) Condenado pela prática do crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela ODEBRECHT a pena de **03 (três) anos de reclusão**;

De início, cumpre esclarecer que o recurso apresentado pelo MPF não impugna a decisão na parte que *I)* com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP, rejeitou a denúncia ratificada, em razão de litispendência com os autos 5037800-18.2016.4.04.7000 e 5046512-94.2016.4.04.7000 quanto aos denunciados LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO; bem como na parte que, *II)* com fundamento no art. 395, inciso II, do CPP, por falta de pressuposto processual, rejeitou a denúncia ratificada quanto aos denunciados absolvidos pelo Juízo de origem, em razão da prevalência da coisa julgada absolutória.

O MPF insurge **tão somente quanto ao capítulo da decisão** que *I)* declarou a extinção da punibilidade dos denunciados septuagenários LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL e do denunciado JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO; e *II)* rejeitou a denúncia ratificada por ausência de demonstração da justa causa quanto ao denunciado MARCELO BAHIA ODEBRECHT, relativamente ao crime de corrupção ativa pelo oferecimento de vantagens indevidas em prol do Partido dos Trabalhadores e quanto ao denunciado FERNANDO BITTAR, relativamente ao crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela OAS no sítio, e quanto ao crime de lavagem de dinheiro na reforma feita pela ODEBRECHT.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito do recurso.

1. Do pedido de suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie de modo definitivo sobre a extensão da declaração de suspeição

Não comporta acolhimento o pedido de suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie de modo definitivo sobre a extensão da declaração de suspeição do então Juiz Sérgio Fernando Moro ao caso do Sítio de Atibaia, bem como se pronuncie sobre se a nulidade abrange todos os atos pré-processuais.

Isso porque, a remessa destes autos à JFDF se deu por observância à decisão do Min. Fachin (HC 193.726/PR), ratificada pelo colegiado, a qual declarou a

incompetência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná para o processamento e julgamento das Ações Penais 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia), 5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede do Instituto Lula) e 5044305-83.2020.4.04.7000/PR (doações ao Instituto Lula), bem como declarou a nulidade de todos os atos decisórios, o que, de certo, abrange o próprio recebimento da denúncia.

Além da decisão posterior do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida no HC 164.493 EXTN/PR que, em razão da suspeição do então juiz Sérgio Fernando Moro, anulou todos os atos decisórios, bem como os atos praticados na fase pré-processual, em relação à Ação Penal do Triplex do Guarujá, o fato é que, a decisão anterior, proferida no HC 193.726/PR, já havia declarado a nulidade dos atos decisórios nesta ação penal 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (Sítio de Atibaia).

Por essa razão, inexiste, no momento, processo formalmente constituído que possa ser objeto de suspensão, havendo apenas uma persecução penal em fase estritamente pré-processual. Isso porque, em razão da anulação dos atos decisórios determinada no julgamento do Habeas Corpus 193.726/PR, restou anulado também o recebimento da denúncia.

Em relação à decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, que estendeu a decisão colegiada referente à Ação Penal do Triplex do Guarujá (HC 164.493 EXTN/PR) – a qual anulou todos os atos decisórios, bem como os atos praticados na fase pré-processual – para a presente ação penal (Sítio de Atibaia), e que foi objeto de agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, cumpre asseverar que o agravo regimental, em regra, não possui efeito suspensivo na Suprema Corte.

Se o MPF pretende obter efeito suspensivo no agravo regimental interposto contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, que estendeu a decisão colegiada para a presente ação penal, referido pedido deve ser feito perante àquela Corte Suprema, a quem cabe decidir sobre excepcional efeito suspensivo do recurso de agravo regimental.

Assim, a decisão proferida no Habeas Corpus 164.493/PR, que declarou a suspeição do então juiz federal Sérgio Moro, e anulou de modo absoluto todas as decisões proferidas por aquele magistrado, e que foi estendida à presente ação penal por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, é de observância obrigatória, de modo que, acolher a pretensão do Ministério Público Federal no sentido de suspender a persecução penal, equivaleria, na prática, conferir efeito suspensivo ao agravo regimental interposto perante aquela Corte Suprema e/ou inobservar a decisão do Plenário do STF proferida no HC 164.493 EXTN/PR a qual foi estendida à presente ação penal.

Conforme bem destacou o juiz *a quo* em decisão que manteve a decisão recorrida (ID 172836531), "*ressente-se de amparo legal o pedido de suspensão do feito até o julgamento do agravo regimental interposto no Habeas Corpus 164.493/PR,*

em trâmite no STF [...]. Deveras, não há previsão legal de efeito suspensivo no agravo regimental sendo certo que a decisão monocrática proferida no habeas corpus mencionado permanece válida e vigente não havendo solução legal diferente passível de adoção a não ser o seu cumprimento."

Ademais, a rejeição da denúncia não se deu em razão de nulidade dos atos instrutórios, pois decorreu da *a)* litispendência com os autos 5037800-18.2016.4.04.7000 e 5046512-94.2016.4.04.7000; *b)* falta de pressuposto processual em razão da prevalência da absolvição transitada em julgado; *c)* prescrição da pretensão punitiva estatal; e *d)* em relação aos denunciados MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO BITTAR, a rejeição da denúncia se deu por ausência de demonstração da justa causa diante da *omissão do MPF em indicar as provas que ele sustenta permanecerem válidas.*

Por todo o exposto, **rejeito** o pedido de suspensão.

2. Da rejeição da denúncia em razão da prescrição com base na pena concreta anulada (*non reformatio in pejus* indireta)

O MPF insurge contra o reconhecimento da prescrição em relação aos réus septuagenários, com base nas penas aplicadas concretamente em segundo grau, no bojo do processo originário quando de sua tramitação no TRF da 4ª Região.

Sustenta o recorrente que não é possível que a declaração da prescrição com base na pena aplicada no processo anulado retroaja para incidir entre os fatos e o recebimento da denúncia, de forma indiscriminada. Que entre esses dois marcos prescricionais aplica-se o prazo calculado com base na pena máxima abstrata cominada, pois, há condutas delitivas que se estenderam após 2010. Assim, para as condutas perpetradas após a alteração do CP ocasionada pela Lei 12.234/2010, que conferiu nova redação ao § 1º do art. 110, do CP, a prescrição antes do recebimento da denúncia deve ser aferida com base no prazo do artigo 109 do CP, porém, segundo a pena máxima abstrata.

Não assiste razão ao recorrente.

Cumpre esclarecer, de início, que a incompetência do Juízo anula os atos decisórios, conforme preceitua o art. 567 do Código de Processo Penal.

Assim, o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo, não produzindo efeito como marco interruptivo da prescrição (AgRg no REsp 1.492.580/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2016).

Na hipótese, não houve declaração de prescrição considerando a data dos fatos e o recebimento da denúncia, de forma indiscriminada como sustenta o MPF, pois, sequer houve recebimento da denúncia.

Em outras palavras, não houve reconhecimento de prescrição na modalidade retroativa.

A prescrição reconhecida na decisão recorrida foi na modalidade **abstrata**, pois, em razão da anulação pelo STF de todos os atos decisórios (HC 193.726/PR), foram tornados sem efeito todos os marcos interruptivos da prescrição (recebimento da denúncia e a sentença condenatória).

Na prescrição da pretensão punitiva abstrata, o lapso prescricional começa a correr a partir da data da consumação do crime ou do dia em que cessou a atividade criminosa, nos termos do art. 111, do CP.

Assim, embora os fatos sejam posteriores à Lei 12.234/2010, esta não tem aplicabilidade ao caso, porque não se trata de contagem de prescrição retroativa com base na pena em concreto eventualmente aplicada.

Dessa forma, é possível que o termo inicial da prescrição seja anterior à denúncia ou à queixa, na hipótese em que verificada a prescrição com base na pena máxima em abstrato.

A vedação do art. 110, § 1º, parte final, do Código Penal *se refere apenas à prescrição retroativa com base na pena em concreto.*

Neste sentido, já decidiu esta Corte Regional:

> PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 90, DA LEI N. 8.666/93. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PACIENTE MAIOR DE 70 ANOS. ART. 115 DO CP. CRIME FORMAL. **PRESCRIÇÃO ABSTRATA DA PENA CARACTERIZADA. LEI 12.234/2010. NÃO VEDAÇÃO À PRESCRIÇÃO PUNITIVA ORDINÁRIA ENTRE AS DATAS DO FATO E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COM BASE NA PENA MÁXIMA COMINADA.** TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. [...]. 3. Vale anotar que da análise da denúncia conclui-se que os Pacientes não lograram êxito em obter vantagem em face dos procedimentos licitatórios, tendo em vista que o primeiro pregão (01/2013) foi revogado em 13/03/2014; bem como pelo fato das cotações apresentadas pelas Empresas referidas na denúncia, com referência ao segundo pregão (01/2015) ter sido rejeitadas por parecer da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá (nº. 915/2015). 4. Todavia, frisa-se que o fato dos Pacientes não ter logrado vantagem é irrelevante, uma vez que a tipificação penal em análise dispensa a ocorrência de prejuízo para o poder público ou comprovação do benefício econômico do agente, conforme o enunciado da súmula nº. 645 do STJ: O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem. 5. **Ressalta-se que com o advento da Lei nº. 12.234, de 05 de maio de 2010, houve alteração com referência às regras de prescrição, dentre elas a**

> **vedação da contagem da prescrição retroativa entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia (com base na pena em concreto aplicada na sentença). Sucede, entretanto, que é necessário atentar que tal vedação não se aplica à prescrição da pretensão punitiva ordinária, regulada com base na pena máxima cominada (em abstrato)**. Referência à doutrina e jurisprudência no Voto. 6. [...]. 9. Assim, **considerando o tempo decorrido entre as datas dos fatos (13/03/2014 e 08/06/2015) e do recebimento da denúncia (10/06/2019), não resta dúvida que houve superação do prazo de 04 (quatro) anos, de acordo com a pena máxima cominada para o delito em questão, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato**. 10. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento da Ação Penal 0001351- 88.2019.4.01.3100.(HC 1044035-28.2021.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 08/06/2022 PAG.)

Uma vez afastada a validade e eficácia de atos judiciais e, por conseguinte, de todos os marcos interruptivos da prescrição, verifica-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato. Nessa hipótese, o termo inicial da contagem prescricional deve observar o disposto no artigo 111 do Código Penal, iniciando-se a partir da data da consumação do crime ou do dia em que cessou a atividade delituosa.

Neste sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

> PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. **NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.** 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
>
> 1. Ao analisar o primeiro agravo regimental, reconsiderei a decisão da presidência, para conhecer do agravo e conhecer apenas em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
>
> 2. [...]
>
> 3. Nessa linha de intelecção, diante das particularidades dos autos, que não revelam situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, em uma perspectiva de gênero, c**onsidero que o recorrente foi processado perante juízo manifestamente incompetente e sem que lhe fossem franqueados os benefícios da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual o**

processo deve ser anulado desde o início.

4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

5. Agravo regimental a que se dá provimento para dar provimento ao agravo em recurso especial, reconhecendo a não incidência da Lei Maria da Penha na hipótese. **Anulado o processo, constata-se o implemento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade.**

(AgRg no AgRg no AREsp 1.993.476/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

No caso concreto, acertadamente foi considerada como pena abstrata aquela fixada nas decisões condenatórias transitadas em julgado para a acusação. Isso porque, tratando-se de anulação da sentença em decorrência de recurso exclusivo da defesa, eventual novo decreto condenatório não pode agravar a situação do réu, sob pena de violação à vedação da *reformatio in pejus* **indireta**.

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, no que se refere à situação advinda de recurso exclusivo da defesa, a chamada *reformatio in pejus* direta refere-se à impossibilidade de agravamento da situação do réu por instância superior; já a *reformatio in pejus* indireta diz respeito à proibição de agravamento por juízo da mesma instância, em decorrência da anulação da decisão anterior que lhe era mais favorável:

"*A expressão ne reformatio in pejus direta refere-se à proibição de o Tribunal proferir decisão mais desfavorável ao acusado, em cotejo com a decisão impugnada, no caso de recurso exclusivo da defesa. [...]*

Lado outro, por força do princípio da ne reformatio in pejus indireta, se a sentença impugnada for anulada em recurso exclusivo da defesa (ou em habeas corpus), o juiz que vier a proferir nova decisão em substituição à anulada também ficará vinculado ao máximo da pena imposta no primeiro decisum, não podendo agravar a situação do acusado [...]

Como se percebe, esta vedação da reformatio in pejus indireta retrata hipótese excepcional em que um ato nulo – sentença anulada pelo Tribunal em recurso exclusivo da defesa – produz o singular, mas compreensível efeito de limitar a pena que venha a ser aplicada em decisão superveniente" (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 5ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1.651).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo recurso exclusivo da defesa, o juiz que proferir nova decisão em substituição

àquela anulada está vinculado ao limite máximo da pena anteriormente imposta, não podendo agravar a situação jurídico-material do réu, sob pena de incorrer em inadmissível *reformatio in pejus* ***indireta***.

Neste sentido, julgados do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS JULGAMENTOS DA MESMA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA CONTRA O PRIMEIRO JULGAMENTO. PROVIMENTO PARA ANULAR A DECISÃO ANTERIOR POR ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO (ROUBO), NO PRIMEIRO JULGAMENTO, E CONDENAÇÃO, NO SEGUNDO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. No presente caso, a denúncia imputou três crimes ao acusado, tendo este sido condenado no primeiro julgamento pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menor e absolvido pelo crime de roubo qualificado. Na segunda condenação, o Tribunal do Júri condenou-o pelos delitos de homicídio qualificado e de roubo qualificado, absolvendo-o do crime de corrupção de menor.

2. **Em obediência ao art. 617 do CPP, que veda a reformatio in pejus, não se admite que, anulada a sentença no julgamento de recurso exclusivo da defesa, a nova decisão da mesma causa ou questão possa agravar-lhe a situação.**

3. Tendo em vista que o primeiro Júri foi anulado em sede de Embargos Infringentes, **em razão de nulidade de quesitação alegada em recurso exclusivo da defesa, a condenação do envolvido pelo delito de roubo, crime pelo qual foi absolvido no primeiro Júri, salienta-se, sem qualquer impugnação do Ministério Público, viola o princípio da reformatio in pejus indireta**. Ademais, inexistindo recurso interposto pelo Parquet contra a absolvição pelo crime de roubo, tal questão encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada.

A conexão, aventada inicialmente, findou.

4. [...].

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1.804.466/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.) {grifou-se}

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. NULIDADE NO JULGAMENTO. NOVO JÚRI. APELAÇÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.

> RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO PREJUDICADOS. NOVO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA SUPERIOR À IMPOSTA NO PRIMEIRO JULGAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA CONFIGURADA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. **Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo novo julgamento provocado por anulação do processo em recurso exclusivo da defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu**. 2. Não há sacrifício da soberania dos vereditos quando se impede que um segundo ou terceiro julgamento agrave a situação do réu, uma vez que cabe ao Presidente do Tribunal do Júri a competência exclusiva de fixar o quantum da pena, e, nesse particular, está vinculado à regra proibitiva de julgamento in pejus. 3. Na hipótese, o paciente foi submetido a três julgamentos pelo Tribunal do Júri por ocorrência de nulidades nos dois primeiros. A primeira apelação foi interposta apenas pela defesa, e, ao final do terceiro julgamento, **a pena imposta ao paciente foi maior do que a primeira. Reformatio in pejus indireta configurada, pois, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu não pode ser agravada.** 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para limitar o quantum da pena ao arbitrado por ocasião do primeiro julgamento. (HC 139.621/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016) {grifou-se}

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não destoa desses posicionamentos, como se observa dos seguintes julgados:

> Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Furto simples tentado (art. 155, caput, c/c o art. 14, II, CP). Absolvição sumária (art. 397, III, do CPP). Crime impossível (art. 17, CP). Reforma dessa decisão, em sede de recurso especial, para o fim de se condenar, desde logo, a paciente. Inadmissibilidade. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF). **Anulação dessa condenação em sede de habeas corpus. Impossibilidade de o writ agravar a situação jurídica da paciente. Precedente. Vedação da reformatio in pejus indireta. Prescrição que passa a ser regulada pela pena concretamente aplicada, uma vez que não mais poderá ser majorada**. Ordem concedida. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público para cassar a decisão que absolveu sumariamente a paciente e condená-la desde logo, determinando o retorno dos autos “ao Tribunal a quo para a fixação da dosimetria da pena”, violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF). 2. **A proibição da reformatio in pejus, princípio imanente ao processo penal, aplica-se ao habeas corpus, cujo manejo jamais poderá agravar a situação jurídica daquele a quem busca, exatamente, favorecer.** (HC 121.907/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/10/14). 3. **Anulada, em habeas corpus, a decisão do Superior Tribunal de Justiça que condenou a paciente, a pena concretamente fixada não mais poderá**

ser agravada, razão por que passa a constituir o referencial para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva. 4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar o acórdão que proveu o recurso especial e julgar extinta a punibilidade da paciente, pela prescrição da pretensão punitiva.

(HC 126869, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015) {grifou-se}

EMENTA: Reformatio in pejus indireta: aplicação à hipótese de consumação da prescrição segundo a pena concretizada na sentença anulada, em recurso exclusivo da defesa, ainda que por incompetência absoluta da Justiça de que promanou. I. **Anulada uma sentença mediante recurso exclusivo da defesa, da renovação do ato não pode resultar para o réu situação mais desfavorável que a que lhe resultaria do trânsito em julgado da decisão de que somente ele recorreu: é o que resulta da vedação da reformatio in pejus indireta, de há muito consolidada na jurisprudência do Tribunal**. II. Aceito o princípio, é ele de aplicar-se ainda quando a anulação da primeira sentença decorra da incompetência constitucional da Justiça da qual emanou.

(HC 75907, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 11-11-1997, DJ 09-04-1999 PP-00002 EMENT VOL-01945-01 PP-00126) {grifou-se}

Nesta mesma linha, é a jurisprudência desta Corte Regional:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ***ACÓRDÃO ORIGINÁRIO ANULADO PELO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROLAÇÃO DE NOVO ACÓRDÃO PELA 2ª SEÇÃO DO TRF1. LIMITE MÁXIMO DA PENA QUE NÃO PODE EXORBITAR A PENA APLICADA PELO ACÓRDÃO ANULADO, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA****. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão prolatado por esta 2ª Seção que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os Réus como incursos nas sanções do artigo 312 c/c art. 327§ 2º e 71, todos do Código Penal. 2. [...]*

7. No caso concreto, ***o acórdão desta 2ª Seção foi anulado pelo STF em virtude de provimento de reclamação constituição manejada pela defesa. 8. Neste aspecto, a jurisprudência pátria entende que, no novel julgamento, não pode o órgão julgador exasperar aquela pena***

> ***já fixada no acórdão anulado, servindo aquela condenação como patamar máximo da pena****. Precedentes. 9.* ***Estando este Órgão limitado ao máximo da pena fixada quando da prolação do acórdão anulado pelo STF*** *(JRP 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 443 dias-multa; JBS 05 anos, 06 meses de 20 dias de reclusão, além de 221 dias-multa; ECS 04 anos, 09 meses e 23 dias de reclusão, além de 133 dias-multa,* ***há que se pronunciar a prescrição da pretensão punitiva****. 10. Tendo a denúncia sido recebida em 2004 e, sendo a prescrição regulada pela pena in concreto fixada pelo acórdão originário, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quando o novo julgamento ocorrer após 12 anos do marco interruptivo (recebimento da denúncia). 11.* ***Tendo esta Corte procedido ao novo julgamento da causa mais de 17 anos após o recebimento da denúncia, pronuncia-se a prescrição da pretensão punitiva, considerando a pena aplicada quando do julgamento anulado pelo STF, nos termos da jurisprudência pátria****. Precedentes. 12. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo efeitos infringentes ao julgado, pronunciar a prescrição da pretensão punitiva em relação aos Embargantes.*
>
> *(EDACR 0031468-41.2005.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - SEGUNDA SEÇÃO, PJe 22/06/2023 PAG.)*

Assim, correto o entendimento do juízo a *quo* no sentido de observar as penas fixadas e as absolvições contidas no processo anulado por decisão da Corte Suprema no HC 193.726/PR, para declarar a prescrição dos delitos imputados aos denunciados.

Conforme bem destacado em parecer da Procuradoria Regional da República da 1ª Região "*Julgar de outra forma seria ignorar a proibição da reformatio in pejus indireta, uma vez que as absolvições e as penas fixadas não foram desafiadas por recurso do órgão acusador, ou seja, constituem matéria preclusa para a acusação*."

Ademais, verifica-se que, ainda que não fossem consideradas as penas concretamente fixadas, e sim as penas máximas em abstrato cominadas aos delitos, aplicando-se o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso I, do Código Penal (20 anos), a extinção da punibilidade igualmente se operaria em relação aos réus septuagenários.

Segundo a denúncia, os réus praticaram crimes de corrupção (arts. 317, caput e 333, caput e parágrafo único), consumados entre 14/05/2004 e 23/01/2012, e lavagem de dinheiro (art. 1º c/c o art. 1º § 4º, da Lei 9.613/98), consumados entre 10/2010 e 08/08/2011, 27/10/2010 e 06/2011 e 01/2014 e 28/08/2014.

É cediço que o cálculo da prescrição da pretensão punitiva tem em consideração a pena máxima abstratamente cominada ao crime.

E para alcançar a pena máxima em abstrato, *não* são computadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, que não têm fração determinada (utilizando-se, em regra, 1/6 sobre a pena-base segundo a jurisprudência) *e não são capazes de alterar os limites mínimo e máximo definidos no tipo penal*.

Já as causas de aumento e de diminuição de pena (majorantes e minorantes), uma vez que têm aumento e diminuição ditados em lei, *sendo capazes de extrapolar os limites máximo e mínimo da pena cominada*, **são computadas no máximo abstrato**, razão pela qual o cálculo da prescrição **deve considerá-las**.

Assim, em se tratando de aumento ou diminuição variável (ex.: 1/3 a 2/3), deve ser aplicada a teoria da pior das hipóteses: para a causa de aumento, considera-se o maior aumento possível (2/3, considerando o exemplo); para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo (de acordo com o exemplo, 1/3).

Na hipótese, o crime de corrupção passiva é apenado com reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, acrescido de um terço se o ato funcional é efetivamente praticado, o que atrai a incidência do art. 109, I, CP, segundo o qual a prescrição ocorre em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze. Assim, desde a data do último fato (**23/01/2012**) até a presente data, já transcorreu mais de 10 (dez) anos, prazo no qual incide a prescrição da pretensão punitiva do Estado tomada as penas em abstrato e a especial condição senil do denunciado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (art. 109, I, do CP c/c art. 115, do CP).

A prescrição da pretensão punitiva, igualmente, alcança os pretensos crimes de lavagem de dinheiro imputados a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL, que teriam ocorrido entre 10/2010 e 08/08/2011, 27/10/2010 e 06/2011 e 01/2014 e 28/08/2014.

O crime de lavagem de dinheiro é apenado com reclusão de 03 (três) a 10 (dez) anos, já tendo decorrido, portanto, mais de 08 (oito) anos desde a data do último fato **(28/08/2014**), prazo no qual incide a prescrição da pretensão punitiva do Estado tomada as penas em abstrato e a especial condição de senilidade dos denunciados LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL, todos maiores de 70 anos de idade (art. 109, II, do CP c/c art. 115).

Portanto, não comporta reforma a decisão no ponto em que *I)* com fundamento no art. 107, inciso IV, art. 109, incisos II e IV, art. 115, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, declarou extinta a punibilidade dos denunciados septuagenários LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL e de consequência, na forma do art. 395, inciso II, do CPP, rejeitou a denúncia ratificada quanto aos denunciados referidos por falta de pressuposto processual; e *II)* Com fundamento no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso

V, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva, declarou extinta a punibilidade do denunciado JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO e de consequência rejeitou a denúncia ratificada quanto ao referido denunciado por falta de pressuposto processual.

3. Da rejeição da denúncia por falta de justa causa em relação aos denunciados MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO BITTAR

Em relação aos denunciados MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO BITTAR, a denúncia foi rejeitada por ausência de demonstração da justa causa na ratificação da denúncia, já que não indicou os documentos e demais elementos de provas que a constituem, tendo em vista a prejudicialidade da denúncia original ocasionada pela decisão/extensão de efeitos prolatada pelo Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que se mostra equivocada a decisão de rejeição da denúncia ratificada pela ausência de demonstração de justa causa, pois, o MPF apontou que as provas que acompanharam a denúncia foram ratificadas em sua integralidade, já que a declaração de nulidade tinha por efeito anular apenas os atos decisórios. E ainda que o ônus para apontar as provas eivadas de nulidade é daqueles que têm atribuição para concluir por ela.

Em relação aos denunciados MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO BITTAR também é necessário avaliar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, cuja análise, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser verificada de ofício pelo julgador e, se for o caso, deve ser declarada em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61, caput, do Código de Processo Penal (Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício).

O denunciado MARCELO BAHIA ODEBRECHT foi condenado pelo crime de corrupção ativa pelo oferecimento de vantagens indevidas em prol do Partido dos Trabalhadores entre 14/05/2004 e 23/01/2012, à uma pena de **5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.**

O denunciado FERNANDO BITTAR foi condenado por duas vezes (em concurso material) pelo crime de lavagem de dinheiro praticados nos períodos de 27/10/2010 e 06/2011 e 01/2014 e 28/08/2014, a uma pena de **03 (três) anos de reclusão** para cada crime de lavagem de dinheiro.

Conforme já consignado, havendo recurso exclusivo da defesa, o juiz que proferir nova decisão em substituição àquela anulada está vinculado ao limite máximo da pena anteriormente imposta, não podendo, em hipótese alguma, agravar a situação jurídico-material do réu, sob pena de incorrer em inadmissível *reformatio in pejus* indireta.

Portanto o prazo prescricional deverá, assim, ter por parâmetro o quantum

da pena fixada pela sentença e acórdão anulados.

Dessa forma, tendo em vista o transcurso dos lapsos temporais previstos no art. 109, incisos III e IV, c/c o art. 119, todos do Código Penal, e tendo sido anuladas pelo STF as decisões que interromperam a prescrição, de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação aos referidos denunciados.

Quanto ao denunciado MARCELO BAHIA ODEBRECHT, condenado pelo crime de corrupção ativa pelo oferecimento de vantagens indevidas em prol do Partido dos Trabalhadores entre **14/05/2004 e 23/01/2012** a pena de **5 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão**, ocorreu a prescrição, pois entre a data do último fato **(23/01/2012** – art. 111, I, do CP) e a presente data já transcorreu mais de 12 (doze) anos (art. 109, III).

Em relação ao denunciado FERNANDO BITTAR, condenado por duas vezes pelo crime de lavagem de dinheiro praticados nos períodos de **27/10/2010 e 06/2011** e **01/2014 e 28/08/2014**, a pena de **03 (três) anos de reclusão** para cada crime de lavagem de dinheiro, também ocorreu a prescrição, tendo em vista que entre a data do último fato **(06/2011** e **28/08/2014** – art. 111, I, do CP) e a presente data já transcorreu mais de 8 (oito) anos (art. 109, IV c/c art. 119, todos do CP).

Portanto, de ser declarada a extinção da punibilidade dos denunciados MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO BITTAR, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso IV e art. 109, incisos III e IV, c/c art. 119, todos do Código Penal, razão pela qual deve ser rejeitada a denúncia ratificada quanto aos referidos denunciados por falta de pressuposto processual (art. 395, II).

Por todo o exposto:

I) Nego provimento ao recurso do MPF, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo que rejeitou a denúncia e declarou a extinção da punibilidade dos denunciados septuagenários LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, EMÍLIO ALVES ODEBRECHT, ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR e CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL e do denunciado JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO; e

II) de ofício (art. 61 do CPP) declaro a extinção da punibilidade dos denunciados MARCELO BAHIA ODEBRECHT e FERNANDO BITTAR, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 107, inciso IV e art. 109, incisos III e IV, c/c art. 119, todos do Código Penal, e por essa razão, nos termos do art. 395, II, CPP, mantenho a rejeição da denúncia ratificada quanto aos referidos denunciados, ante a falta de pressuposto processual.

É o voto.

Desembargadora Federal **SOLANGE SALGADO DA SILVA**

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 2ª INSTÂNCIA
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
GAB 31 - DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA

PROCESSO: 1032252-24.2021.4.01.3400 PROCESSO REFERÊNCIA: 1032252-24.2021.4.01.3400
CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MPF
RECORRIDOS: LUIZ INACIO LULA DA SILVA e outros
REPRESENTANTES DOS RECORRIDOS: MANOEL CAETANO FERREIRA FILHO - PR08749, LUIS FELIPE VILLACA LOPES DA CRUZ - SP271419-A, LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR13832-A, ANA PAOLA HIROMI ITO - SP310585-A, ANTONIO NABOR AREIAS BULHOES - AL1109-A, DIOGO UEHBE LIMA - SP443306-A, IGOR MARQUES PONTES - SP184994-A, JOANA PAULA GONCALVES MENEZES BATISTA - SP161413-A, EDUARDO SANZ DE OLIVEIRA E SILVA - PR38716-A, THIAGO TIBINKA NEUWERT - PR61638-A, RODRIGO JACOB CAVAGNARI - PR90081-A, LUIZ HENRIQUE MERLIN - PR44141-A, DANIEL LAUFER - PR32484-A, JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106-A, RODRIGO NASCIMENTO DALL ACQUA - SP174378-A, FABIANA SANTOS SCHALCH - SP393243-A, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS ACCIOLY FUMAGALLI - PR44119-A, ANA CAROLINA DE OLIVEIRA PIOVESANA - SP234928-A, LUIS CARLOS DIAS TORRES - SP131197-A, LEANDRO ALTERIO FALAVIGNA - SP222569, ANDREA VAINER - SP305946-A, PAULO TIAGO SULINO MULITERNO - SP346217-A, CAROLINA LUIZA DE LACERDA ABREU - DF18074-A, RENATO GIAVINA BIANCHI - SP442135-A, LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980-A, CAMILA NICOLETTI DEL ARCO - SP378423-A, EDWARD FABIANO ROCHA DE CARVALHO - PR35212-A, NIKOLAI OLCHANOWSKI - PR78396-A, CONRADO GIDRAO DE ALMEIDA PRADO - SP303058-A, ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA - PR64295-A, BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS - PR57632-A, CESAR AUGUSTO VILELA REZENDE - SP252248-A, JOAO VICENTE AUGUSTO NEVES - SP288586-A, AROLDO JOAQUIM CAMILLO FILHO - SP119016-A, MONICA BAHIA ODEBRECHT - BA11436-A, BRUNA SANSEVERINO - SP390505-A, LUIZ GUILHERME RAHAL PRETTI - SP386691-A, THEODOMIRO DIAS NETO - SP96583-A, MAURICIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO - RJ71229-A, PHILIPPE ALVES

DO NASCIMENTO - SP309369-A, ELAINE ANGEL - SP130664-A, LUIZA FARIAS MARTINS - RS95892-A, CRISTIANE PETRO - RS112949-A, CAMILE ELTZ DE LIMA - RS58443-A, ALEXANDRE LIMA WUNDERLICH - RS36846-A, MARCELO AZAMBUJA ARAUJO - RS78969-A, RODRIGO MALUF CARDOSO - SP207618-A, GUSTAVO KOJI MAEDA - RS89608-A, GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR54908-A, LUIS FELIPE BARBOSA HERINGER - DF56222-A, ROGERIO FERNANDO TAFFARELLO - SP242506-A, FLAVIA GUIMARAES LEARDINI - SP256932-A, MARCELA VENTURINI DIORIO - SP271258-A, CAROLINA DA SILVA LEME - SP312033-A, FELIPE CHIAVONE BUENO - SP390905-A, JOAO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR56722-A, GERALDO MAGELA DE MORAES VILACA NETTO - BA18385-A, MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - PR83616-A, TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - PR56300-A, ELISE OLIVEIRA REZENDE GARDINALI - SP285624-A, ANA LUCIA PENON GONCALVES LADEIRA - SP192951-A, CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO CAPARICA APARICIO - SP146100-A, KARLA DUTRA TORRES - RJ158000-A, PAOLA MARTINS MOREIRA - DF57746-A, BRIAN ALVES PRADO - DF46474-A, REGINA MARIA BUENO DE GODOY - SP183207-A, MARIANA SANTORO DI SESSA MACHADO - SP351734-A, JORGE URBANI SALOMAO - SP274322-A, FAUSTO LATUF SILVEIRA - SP199379-A, RODRIGO SENZI RIBEIRO DE MENDONCA - SP162093-A, ANTONIO CLAUDIO MARIZ DE OLIVEIRA - SP23183-A, RENATO MARQUES MARTINS - SP145976-A, LUIZA ALEXANDRINA VASCONCELOS OLIVER - SP235045-A, LUISA MORAES ABREU FERREIRA - SP296639-A, ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP65371-A, CHRISTIAN LAUFER - PR41296-A, INGRID DE OLIVEIRA ORTEGA - SP375482-A, THARIN REGINA REFFATTI - PR63835-A, NAIARA RIBEIRO SANTOS DA SILVA - BA49452-A, LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO - BA14790-A, HELIO SIQUEIRA JUNIOR - RJ62929-A, TALES DAVID MACEDO - DF20227-A, FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA - MG102764-A, JOSE DAVI CAVALCANTE MOREIRA - DF52440-A e PATRICIA MARINO ROMANO - PR114222

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS DECRETADA PELO STF. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VEDAÇÃO À *REFORMATIO IN PEJUS* INDIRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO A DOIS DENUNCIADOS. RECURSO NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) contra decisão do Juízo Federal da 12ª Vara Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão recorrida rejeitou a denúncia ratificada e declarou a extinção da punibilidade de corréus com fundamento na litispendência, na prescrição da pretensão punitiva e na ausência de justa causa.

2. A Ação Penal originária (“Sítio de Atibaia”) foi anulada por decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), que declararam a incompetência do juízo de origem (13ª Vara Federal de Curitiba/PR) e a suspeição do magistrado, com a anulação de todos os atos decisórios, incluindo o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. Após a remessa dos autos à Justiça Federal do Distrito Federal, o MPF ratificou a denúncia, que foi rejeitada pela decisão ora recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão que rejeitou a denúncia, examinando-se, em suma: (i) a viabilidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo de Agravo Regimental no STF; (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, calculada com base nas penas fixadas em sentença e acórdão posteriormente anulados, em observância à vedação da *reformatio in pejus* indireta; e (iii) a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação aos demais corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de suspensão do processo não é cabível. O Agravo Regimental interposto no âmbito do STF, em regra, não possui efeito suspensivo. As decisões da Suprema Corte que declararam a nulidade dos atos decisórios são de observância obrigatória e seu cumprimento não pode ser sobrestado. Ademais, com a anulação do recebimento da denúncia, não há processo formalmente constituído a ser suspenso.

5. A anulação da sentença condenatória, em decorrência de *habeas corpus* ou de recurso exclusivo da defesa, impede que nova decisão agrave a situação do réu, em respeito à vedação da *reformatio in pejus* indireta. A pena aplicada na decisão anulada, sobre a qual não houve recurso da acusação, torna-se o limite máximo para uma eventual nova condenação.

6. Com a anulação pelo STF de todos os atos decisórios, inclusive o recebimento da denúncia e a sentença, foram invalidados os marcos interruptivos da prescrição. O prazo prescricional, portanto, deve ser calculado a partir da data dos fatos (art. 111 do CP), tendo como parâmetro a pena máxima que poderia ser imposta, qual seja, a fixada na decisão anulada.

7. Para os réus maiores de 70 (setenta) anos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal. O transcurso do lapso temporal, contado da data dos fatos, mesmo considerando a pena máxima em abstrato, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade.

8. A extinção da punibilidade pela prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP). Aplicando-se o mesmo raciocínio da vedação à *reformatio in pejus* indireta aos demais corréus, constata-se o transcurso do prazo prescricional também em relação a eles, com base nas penas que lhes foram impostas na sentença e no acórdão anulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso em Sentido Estrito não provido. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade de dois denunciados, em razão da prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se a rejeição da denúncia por falta de pressuposto processual.

Tese de julgamento: "1. A anulação de todos os atos decisórios de uma ação penal, incluindo o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, elimina os marcos interruptivos da prescrição. 2. Em observância à vedação da *reformatio in pejus* indireta, a pena fixada em sentença anulada em virtude de *habeas corpus* ou de recurso exclusivo da defesa constitui o limite máximo para eventual nova condenação e, por conseguinte, serve de parâmetro para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva. 3. Invalidado o recebimento da denúncia, o prazo prescricional da pretensão punitiva é contado a partir da data da consumação do delito ou da cessação da atividade criminosa (art. 111 do CP)."

Legislação relevante citada: CPP, arts. 61, caput, 395, II, 567, 581, I, e 617; CP, arts. 107, IV, 109, I, II, III, IV e V, 110, § 1º, 111, 115 e 119; Lei 9.613/1998, art. 1º, § 4º; Lei 12.234/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.492.580/RJ; TRF1, HC 1044035-28.2021.4.01.0000; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.993.476/DF; STJ, AgRg no REsp 1.804.466/GO; STJ, HC 139.621/RS; STF, HC 126869; STF, HC 75907; TRF1, EDACR 0031468-41.2005.4.01.0000.

A C Ó R D Ã O

Decide a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Brasília-DF, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Federal **SOLANGE SALGADO DA SILVA**

Relatora